

1507369-46.2018.8.26.0161

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Patrícia Helena Hehl Forjaz de Toledo

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... como suas condenações definitivas por roubo e tráfico (fls. 266/267). Some-se a isso a afirmativa feita pela vítima Josi no sentido de que seguiu o meliante que lhe roubou no dia dos fatos, e com indicação de populares, dentre eles uma cliente que também viu o sentido tomado pelo meliante, conseguiu localizar o endereço dele e, assim, acionar a polícia, à quem também entregou as ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

2ª Vara Criminal

Avenida Sete de Setembro, 399, Diadema-SP - cep 09912-010

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1507369-46.2018.8.26.0161 - Controle nº 2022/000235

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 2096145/2018 - 4º Distrito Policial de Diadema, 1168/2018 - 4º Distrito Policial de Diadema

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS BATISTA BRANDÃO SILVA

Prioridade Idoso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Patrícia Helena Hehl Forjaz de Toledo

Vistos.

LUCAS BATISTA BRANDÃO SILVA, qualificado indiretamente às fls. 34/36, está sendo processado pela prática do delito previsto no artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal (redação anterior à Lei nº. 13.654/18), porque dia 13 de abril de 2018, por volta das 15h45, no interior do estabelecimento denominado Macks Rações, situado na Rua João Antônio de Araújo, nº. 123, Eldorado, nesta cidade de Diadema, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo contra a vítima Josenira Maria dos Santos, subtraiu para ele, dez unidades de correntes para cachorros e outras quatro unidades com guia, quatorze pacotes de alimentos caninos e cinco unidades de remédio canino, mercadorias avaliadas em R\$ 322,00 (fls. 38), além da quantia de R\$ 200,00 em espécie.

A denúncia foi recebida em 10 de dezembro de 2018 (fl.73), oportunidade em que também se decretou a prisão preventiva do agente. Diante da citação editalícia do

réu (fls. 131/134), declarado revel, o feito ficou suspenso nos termos do art. 366 do CPP, em junho de 2020 (fl.145). Com a citação pessoal do acusado (fl.174), revogou-se a suspensão, sendo apresentada Defesa inicial feita por Defensor Público nomeado àquele (fl.216/217).

Em audiência uma foram ouvidas vítima, testemunhas arroladas pelas Partes e interrogado o réu ao final. Finda a instrução processual, sem requerimentos de outras provas, seguiu-se com os debates orais.

Nestes, o d. Representante do Órgão Ministerial requereu a procedência da ação por provadas autorias e materialidade delitivas, fixando-se a pena-base no mínimo legal, com a agravante da multirreincidência, mais o aumento pela majorante do emprego de arma de fogo ainda que não apreendida, fixando-se regime fechado, sem possibilidade de substituição da reprimenda nos moldes do art. 44 do CP, nem de apelo em liberdade.

Já o d. Defensor Público pretendeu a absolvição do réu ante a fragilidade probatória no que tange a autoria delitiva. Subsidiariamente, que a pena-base fosse fixada no mínimo legal, afastando-se a majorante, fixando-se regime menos gravoso.

É o breve relatório.

Passo a fundamentar e decidir.

A ação procede.

A materialidade delitiva vem estampada no auto de avaliação juntado aos autos. A autoria é inconteste diante da prova que sigo analisando, a iniciar pelos autos de reconhecimentos fotográficos positivos feitos pela vítima Josenira (fl. 26) e por Carla Cristiane (fl. 23).

A vítima Josenira Maria dos Santos narrou no inquérito policial (fl.27), em data próxima dos fatos, que o indiciado, por ela reconhecido, foi quem entrou em seu comércio, trajando capuz e boné no dia citado na denúncia. Ele anunciou o assalto apontando uma arma de fogo, mandando que ela ficasse atrás do balcão e lhe entregasse o dinheiro do caixa, R\$200,00, o que obedeceu. Depois, ele ainda pegou umas coleiras e guias de cachorro, colocou numa sacola, e saiu.

Já em solo judicial, passados mais de quatro anos, a vítima, uma senhora idosa, disse que foram muitos assaltos que tiveram, e ficou amedrontada naquele tempo, estando atualmente, dado que passados mais de quatro anos dos fatos, com problema de memória, e por isso auxiliada por um parente. Recordou-se que pelo menos os três últimos roubos que sofreu, os rapazes estavam armados. Lembra que ele pedia sacolas para colocar as coisas. Reconhece o réu como sendo um dos que lhe roubou, porque ele morava na rua Bagre e esteve na casa dele, porque ele correu pelo escadão e as pessoas disseram que ele entrou naquela rua e foi atrás dele, e por isso sabe onde ele mora e que foi quem roubou uma das vezes. Acha que não estava na loja sozinha, porque não ia deixar a loja sem ninguém para correr atrás do réu. Reconhece sua assinatura a fls. 26/27. O réu roubou o comércio em mais de uma vez. Perguntou para populares onde o menino que saiu correndo foi, e disseram que na rua Bagre.

A testemunha Ivan Murta respondeu em juízo (assim como concluiu no relatório de fls.11/15) que na época era investigador de polícia e tomou conhecimento desses fatos em outubro de 2018, porque a dona do comércio compareceu no DP para lavrar BO porque na véspera o comércio havia sido roubado por uma pessoa. Ela conversou bastante com eles porque já seria o quinto roubo sofrido, mas naquele dia ela teve informação adicional porque uma cliente entrou logo depois do roubo e disse ter cruzado com uma pessoa e as características batiam com as do roubador, e foi ela quem disse que ele morava na rua de cima. Realizaram buscas para ver se na rua mencionada tinha pessoa com passagem policial e pelo registro criminal localizaram o réu Lucas. Com a foto dele, mostraram para a vítima, quem disse que não teria

presenciado aquele roubo, mas sim outros e que nas outras vezes, no início do ano, tinha sido o réu. Tentaram localizar o réu, e a ex companheira dele disse que ele havia ido embora e que não morava mais lá. A vítima levou os funcionários e um deles reconheceu o réu como sendo o autor de dois roubos, e o outro funcionário confirmou que o mesmo roubo roubo duas vezes o comércio e parecia ser o réu. A ex companheira do réu também foi ao DP e reconheceu o réu pela foto, e pelo vídeo, de outubro e de maio, e ela reconheceu o réu Lucas também como sendo a pessoa que estava roubando o comércio. A vítima reconheceu o réu como sendo o autor do roubo cometido no início do ano, ou seja, o desses autos. E o funcionário Marivaldo não teve certeza quanto ao reconhecimento do réu pela foto, mas ele disse que foi sempre a mesma pessoa. Reconhece o réu nessa audiência, pelas foto e vídeo que teve contato, e também participou de outra audiência nesse ano em que o réu também esteve presente e o reconheceu. A vítima, à época, registrou a queixa do roubo em tela, dizendo que o réu estava armado. Mostradas as fotos de fls. 13 a 15, disse que por essas imagens a Carla, ex companheira do réu, o reconheceu pelas imagens. Primeiramente, a testemunha deu um numeral, e se tratava de uma casa geminada, e era a casa ao lado, de outro numeral, onde o réu morava, pois foi ali que a Carla, ex companheira dele lhes atendeu e disse que há uns meses ele não morava mais lá.

A testemunha Marivaldo José dos Santos, funcionário da loja-vítima, confirmou o relato da vítima no sentido de que estava atrás do balcão quando um indivíduo usando capuz e óculos escuros entrou e apontou uma arma de fogo para sua face, mandando que abaixasse a cabeça e lhe entregasse todo o dinheiro do caixa, R\$ 300,00, pegando ainda outras mercadorias, as colocando numa bolsa, saindo em seguida. Não teve condições de reconhece-lo por fotografia. Essa testemunha, sob o crivo do contraditório, disse que foram oito roubos ao todo no ano que trabalhou lá no comércio. Na primeira vez foram dois caras agressivos que chegaram armados quando fechavam a loja, e roubaram o dinheiro da aposentadoria da Josi. Depois de uns dias um deles voltou com outro rapaz e roubou de novo. E depois veio outra série de roubos. Foi no DP, olhou fotos. Conhece o réu Lucas desde quando era novo, porque ele era vizinho do seu irmão. Mas não o reconheceu, não pode afirmar se foi ele um dos que lhe roubou, porque usavam boné e óculos. Ficou traumatizado e tudo se deu rapidamente. Depois colocaram as câmeras e puxaram as imagens e daí os policiais chegaram no réu Lucas. Não conseguiu reconhecer o Lucas pelas imagens, só por foto que foram mostradas no DP, mas não sabe se ele participou do roubo, não tem certeza se foi ele, não pode afirmar que sim nem que não. A Josie trabalhava sozinha na loja, e então foi trabalhar para ela, fazia tudo, e ficava lá o dia todo, de segunda à sábado, entre os anos de 2017 à 2018, e às vezes a dona Josi não ficava na loja, ia resolver algo fora.

Carla Cristiane de Almeida, ex companheira do réu, ouvida apenas extrajudicialmente, contou que conviveu com o acusado por alguns anos, tem um filho em comum, e a partir de 2017 o acusado saiu do emprego, passou a sair à noite, beber e provavelmente usar drogas, não voltando mais para casa, de modo que não o vê há mais de quatro meses. Mostradas as imagens captadas pela câmera da loja vítima, reconhece o réu como sendo o roubo, assim como o reconhece pelas fotografias que lhe foram mostradas.

O réu não foi ouvido em solo policial, pois não mais localizado, tanto que citado por edital, declarado revel, suspenso o presente feito nos termos do art. 366 do CPP, e decretada sua prisão preventiva, cujo cumprimento culminou com sua citação pessoal e seguimento do feito. Portanto, somente em solo judicial o acusado apresentou sua autodefesa no sentido de que não tem nada a ver com essa situação. Já passou por outras audiências referentes a esses roubos e não sabe do que se trata. Nem morava mais em Diadema quando dos fatos, e sim em Ribeirão Pires. Mudou-se em 2018. Não é ele filmado nas câmeras de segurança. Não lembra o que fazia, nem onde trabalhava no dia dos fatos. Carla é sua ex companheira e sabe que ela o teria reconhecido nas fotos do Facebook, mas nem estavam mais juntos, nem morava mais em Diadema.

Resumindo, tem-se a negativa de autoria não esclarecida nem comprovada pelo acusado, quer no sentido de que no dia e hora do roubo descrito nesses autos ele estivesse em outro local fazendo outra coisa. Inclusive, o seu desaparecimento, por anos, não lhe favorece, assim como suas condenações definitivas por roubo e tráfico (fls. 266/267). Some-se a isso a afirmativa feita pela vítima Josi no sentido de que seguiu o meliante que lhe roubou no dia dos fatos, e com indicação de populares, dentre eles uma cliente que também viu o sentido tomado pelo meliante, conseguiu localizar o endereço dele e, assim, acionar a polícia, à quem também entregou as filmagens de outros roubos ocorridos posteriormente e, assim, identificar o acusado não apenas por essa prova, mas ainda pelas fotos juntadas às fls. 19/21, mais nítidas, como sendo o indivíduo que lhe roubou na data descrita nessa denúncia, e que ele estava armado e levou além do duzentos reais do caixa, outros itens que pôs numa sacola. E como visto, a ex mulher do réu também o reconheceu como tal, ou seja, mostrada a filmagem, ela o apontou como sendo a pessoa que ali aparecia, alegando que ele não estaria mais morando consigo e não sabia o paradeiro dele. Assim, entendo haver prova cabal a embasar a condenação.

Não se alegue que a vítima tenha sido contraditória e que sua oitiva em solo judicial tenha sido auxiliado por terceira pessoa e por isso nulo. Primeiro, anoto que se a vítima fora auxiliada, tal fato se deve à sua idade avançada e à falta de memória e temor em depor em teleaudiência que sequer ter afinidade com o aparelho e aplicativo a serem usados e como acessar à participar da teleaudiência, e não para que se inventasse novos fatos ou se invertesse seu relato prestado há mais de quatro anos atrás. E ainda se desconsidere essa prova judicial, tem-se as declarações extrajudiciais da vítima, quem já havia afirmado ter reconhecido o réu como sendo o roubador do crime descrito nesse processo, tendo o reconhecido com segurança e certeza (fl. 11), fato este confirmado pelo policial Ivan, não apenas em solo extrajudicial como sob o crivo do contraditório.

Ainda, não se diga que a testemunha Marisvaldo não tenha reconhecido o réu. Ora, ele não foi vítima do roubo descrito nesse processo, e sim de outros, dado que o desse feito foi o primeiro roubo de muitos outros sofridos não apenas pela vítima Josi, como por Marisvaldo que foi então contratado para auxiliá-la, e demais funcionários, como Matheus e José. Tanto que Matheus também reconheceu o acusado como sendo o autor de outros roubos ao mesmo comércio, como se depreende do relatório de investigação do policial Ivan (fls. 19/21). Inclusive, Marisvaldo não afirmou que o réu não foi o autor do roubo, e sim que não tem condições de fazer o reconhecimento porque ele usava boné e óculos escuros, não tendo como afirmar nem negar ser o acusado o roubador dos crimes em que presenciou, já que do que se extrai dos autos, não esteve presente no primeiro deles, não podendo, portanto, ser considerado como prova à absolvição nesses autos.

Dito isso, repito, tem-se as declarações e reconhecimentos fotográficos e pessoais positivos feitos tanto pela vítima Josenira (fl.26, corroborado em juízo) como pela ex-companheira do réu (fl.23), sem prova contrária, até porque a negativa de autoria do réu se fez tardia, nada crível, e se fosse verdadeira, o normal e correto seria ele já ter trazido a mesma história desde o início, e não ficar foragido por anos. E tão pouco trouxe prova a demonstrar que no dia e hora do crime ele estivesse em outro local. Nem prova da data certa em que passou a morar em outra cidade fez.

Vale ressaltar que os depoimentos e testemunhos colhidos são harmônicos e idôneos, inexistindo nos autos qualquer elemento de prova concreto tendente a torná-los suspeitos, razão pela qual são acolhidos sem reservas por este Juízo, especialmente com fulcro na palavra da vítima, de suma valia em delitos patrimoniais geralmente cometidos sem testemunhas. Neste sentido: (...) as palavras da vítima são sumamente valiosas e não podem ser desconsideradas, máxime em crimes patrimoniais, quando incidem sobre o proceder de desconhecidos, pois o único interesse do lesado é

apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar pessoas inocentes (Apelação 1.135.621/2, j. 10/03/1999, Rel. Evaristo dos Santos RJTACrim 43/233). Quanto mais no caso em tela em que o réu foi filmado praticando o delito e pode ser reconhecido e identificado pelo investigador, e também pela vítima, e pela ex companheira, consoante fotos das imagens da câmera de segurança do local do crime.

A majorante do emprego de arma de fogo é inquestionável nos relatos da vítima, de que o réu apontou a arma de fogo para si. E conforme relato do funcionário Matheus, quem também reconheceu o réu como sendo o roubador de outros delitos posteriores, o que vem corroborado pelo relato da testemunha Marisvaldo, quem afirmou que o roubador foi o mesmo nos roubos que sofreu, também afirmou que ele estava sozinho e armado, e que também apontou a arma para si ao exigir a entrega de dinheiro do caixa e depois pegar outros produtos para cães, ou seja, exatamente o mesmo *modus operandi*.

E mesmo que não apreendido nem periciado o armamento, a majorante do emprego de arma de fogo também se faz presente, pois como visto, sempre afirmada pelos ofendidos. Observe-se como esse entendimento está há muito pacificado na jurisprudência: STF, HC 107.234-MG, 1ª Turma, Rel. Ricardo Lewandowski, 25/05/2011, v.u.; STJ, HC 111.839-MT, 1ª Turma, Rel. Luiz Fux, 22/05/2012, v.u.; TJSP, Ap. 906.377.3/6, 7ª Câmara Criminal, Rel. Ivan Marques, 25/05/2006, v.u.. Por todos: Apelação Criminal – Roubo qualificado pelo emprego de arma e concurso de agentes – Autoria e materialidade devidamente comprovadas pelas declarações da vítima, seus reconhecimentos e pelos depoimentos dos policiais ouvidos – Absolvição – Impossibilidade – Qualificadoras do emprego de arma e concurso de agentes comprovadas pela prova oral, sedo desnecessária a apreensão da arma e sua submissão à perícia – Pena e regime prisional corretamente fixados – Sentença mantida – Apelo improvido. Grifei.

Em conclusão, não restam dúvidas acerca da materialidade e da autoria do delito em apreço, bem como do dolo e da majorante citada, mercê das idôneas provas coligidas, de modo que a procedência do pedido é inarredável, assim como ocorre com a idoneidade dos depoimentos prestados em juízo - que são válidos e eficazes para a convicção condenatória, até por não haver dúvidas sobre sua lisura.

Passa-se, pois, à dosimetria das penas.

Observado o art. 59 do CP, cuida-se de réu com maus antecedentes criminais (fls.299/300- uma condenação por tráfico na 16ª Vara da Barra Funda, e uma condenação por roubo na 29ª Vara da Barra Funda), dado que as condenações superam os cinco anos do prazo depurados, e por isso a aumentar a pena base, consoante atual entendimento exarado no Plenário virtual do Supremo Tribunal Federal e com o qual compartilho: O prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, não impede o reconhecimento de maus antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena. Proibir a utilização dos maus antecedentes após cinco anos da extinção da pena retira do juiz a possibilidade de pôr em prática os princípios da isonomia e da individualização da pena. No sistema normativo brasileiro, o conceito de reincidência não se confunde com maus antecedentes. Portanto, não é possível aplicar o mesmo prazo quinquenal para os dois institutos. Cinco anos valem para apagar a reincidência, não os maus antecedentes. Assim, entendo que não é possível alargar a interpretação da reincidência de modo a incluir os maus antecedentes. Some-se a isso a consequência do delito, o prejuízo patrimonial à vítima, em aproximadamente quinhentos reais há quatro anos atrás, de modo que em primeira fase, a pena-base aplicada é de 05 anos de reclusão e 12 dias-multa, cada um desses fixados em um trinta avos do salário mínimo vigente ao tempo do fato, tendo em conta ausência de elementos nos autos indicativos da capacidade financeira do Condenado.

Em segunda fase, não há circunstâncias agravantes nem atenuantes a serem

consideradas, restando a pena inalterada nessa etapa.

Em terceira fase, sem causa de diminuição da pena. E a aumento em 1/3 (crime praticado na vigência da lei antiga) face o emprego de arma de fogo, perfazendo 06 anos e 08 meses de reclusão e 16 dias-multa.

Atenta às diretrizes do art. 33 do Código Penal, a quantidade da reprimenda, a audácia e periculosidade do agente que ficou foragido por quase quatro anos, além da gravidade do crime praticado com emprego de arma a indicar covardia e gerar maior intimidação aniquilando chance de defesa, somado ao risco de morte das vítimas, e os péssimos antecedentes criminais do réu, fixo como adequado o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade o fechado, por entender ser o necessário e o suficiente para a reprovação da conduta e para a prevenção do crime praticado.

Ademais: O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade adequado ao agente que comete delito de roubo qualificado é o fechado, diante de sua periculosidade, circunstância esta que justifica o estabelecimento do regime mais rigoroso. Esse E. Tribunal decidiu que ainda que menor e primário o agente que participa de assalto qualificado não disfarça evidente periculosidade, irrecusável ousadia e clara temibilidade, atributos que não são privilégios exclusivos de delinquentes reincidentes ou de idade mais avançada (JUTACRIMSP 91/117).

Incabível a substituição do art. 44 do CP, pois ausente o requisito objetivo (pena superior a 4 anos máximo permitido), e por ter sido o crime praticado com grave ameaça à pessoa, não sendo suficiente nem eficaz nem socialmente recomendável a benesse em questão, para a reprovação da conduta nem para a prevenção do crime praticado.

Permito o recurso em liberdade, estando o réu solto no decorrer da instrução processual, e ter comparecido agora que citado, aos atos processuais que intimado.

Acertado o prejuízo experimentado pela vítima com o crime, mas sem pedido de reparação de dano, que poderá ser oportunamente tornado líquido perante o Juízo competente.

Dispositivo.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO contra LUCAS BATISTA BRANDÃO SILVA, qualificado indiretamente às fls. 34/36, pela prática do delito previsto no artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal (redação anterior à Lei nº. 13.654/18), e o faço para condená-lo à pena de 06 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais ao pagamento total de 16 dias-multa, cada qual fixado em 1/30 do valor do salário mínimo à época dos fatos, corrigido monetariamente à data do efetivo pagamento.

Sem condenação nas custas e despesas processuais, por ora, ante a assistência pela DPE.

O sentenciado poderá apelar em liberdade.

Com o trânsito em julgado desta sentença:

- 1) expeça-se guia de execução definitiva e formem-se os autos de execução de pena, arquivando-se os presentes autos de processo-crime;
- 2) certifique-se o cálculo da pena de multa;
- 3) oficie-se ao IIRGD e ao e. T.R.E. ;
- 4) comunique-se a vítima nos termos do art. 201, §2º do CPP.

Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados. Cumpra-se.

Diadema, 08 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA